بنك مصر
BANQUE MISR

Swift Service Terms & Conditions
الشروط و الأحكام خدمات سويفت

Terms and Conditions

1- General Terms

Subject to the terms hereof, the provision of the SWIFT Services (the "Service") shall comprise the following activities on the Customer's own account as follows:

- The sending of SWIFT Messages by Banque Misr – UAE Branches (the "Bank") to the SWIFT network for onward transmission to the Bank's Customer ("the "Customer"), including the provision of Information by the Bank through those SWIFT Messages.
- The receipt by the Bank of SWIFT Messages from the Customer, including the receipt of payment Instructions/or any other requests from the Customer in those SWIFT Messages and the Bank processing those SWIFT Messages (including payment Instructions).

for greater clarity, the SWIFT Services shall not include any of the following:

1. the set-up and provision of SWIFT membership, joining the SWIFT network or schemes, SWIFT network security, the provision of the SWIFT Messaging Services, or the facilities necessary to access and use them.
2. the exchange of SWIFT Messages between the Customer and Bank under any other service which shall not constitute Swift Services that is the subject matter of this Agreement; or
3. the setup or maintenance of the link between the Customer and the Nominated Swift Registered Member and any other matter or thing not expressly contained herein.

The Bank will make reasonable efforts to supply the SWIFT Services by processing SWIFT Messages (including SWIFT Messages containing payment instructions) received from the Customer through one of the available networks and schemes and providing Information to the Customer.

- The Bank shall not be obliged to provide the SWIFT Service unless and until each of the following conditions has been satisfied:

1. The customer is either a SWIFT Registered Member or has delegated a third party to act as a SWIFT Registered Member.
2. The Customer must complete any documentation or applications in accordance with Bank's requirements.
3. Any other requirement or condition required by the Bank.

2- The Customer's obligations:

The Customer shall provide the Bank with all necessary details related hereto, including the following:

- The type of scheme that shall be used to enable the provision of SWIFT Services.
- The SWIFT Messaging Services shall be used to transmit SWIFT messages under Swift Services.
- The SWIFT Message types shall be used under the SWIFT Services, including the types of payment Instructions that the Customer may transmit.
- The type of Information that the Bank shall provide under the SWIFT Services and the Bank account(s) maintained by the Customer and/or, where applicable, a Third Party, which are to be used in connection with the SWIFT Services.
- The Customer shall access the SWIFT Service using its own equipment at his own cost. The Customer shall always be and remain responsible for ensuring that such equipment is compatible with the relevant requirements for access to and

الشروط و الأحكام

1- الشروط العامة

وفقًا للشروط الواردة هنا، فإن تقديم خدمات سويفت (يشار إلية ب "الخدمة") يشمل الأنشطة التالية على حساب العميل الخاص على النحو التالي:

- إرسال رسائل سويفت من قبل بنك مصر – فروع الإمارات العربية المتحدة (يشار إليه ب"البنك") إلى شبكة سويفت لنقلها إلى العميل، بما في ذلك تقديم المعلومات من قبل البنك من خلال رسائل سويفت تلك.
- استلام البنك لرسائل سويفت من العميل البنك (يشار إليه ب "عميل")، بما في ذلك استلام تعليمات الدفع/أو أي طلبات أخرى من العميل في رسائل سويفت تلك ومعالجة البنك لرسائل سويفت تلك (بما في ذلك تعليمات الدفع).

لمزيد من الوضوح، لن تشمل خدمات سويفت أيًا مما يلي:

1. إعداد وتوفير عضوية سويفت، والانضمام إلى شبكة سويفت أو مخططاتها، وأمان شبكة سويفت، وتوفير خدمات رسائل سويفت، أو المرافق اللازمة للوصول إليها واستخدامها.
2. تبادل رسائل سويفت بين العميل والبنك بموجب أي خدمة أخرى لا تشكل خدمات سويفت التي تشكل موضوع هذه الاتفاقية؛ أو
3. إعداد أو صيانة الرابط بين العميل وعضو سويفت المسجل المعين وأي مسألة أو شيء آخر غير منصوص عليه صراحةً في هذه الاتفاقية.

سيبذل البنك جهودًا معقولة لتوفير خدمات سويفت من خلال معالجة رسائل سويفت (بما في ذلك رسائل سويفت التي تحتوي على تعليمات الدفع) المستلمة من العميل من خلال إحدى الشبكات والأنظمة المتاحة وتزويد العميل بالمعلومات.

- لن يكون البنك ملزمًا بتوفير خدمة سويفت إلا إذا تم استيفاء كل من الشروط التالية:

1. أن يكون العميل عضوًا مسجلًا في سويفت أو قد فوض طرفًا ثالثًا للعمل كعضو مسجل في سويفت.
2. يجب على العميل استكمال أي مستندات أو طلبات وفقًا لمتطلبات البنك.
3. أي متطلب أو شرط آخر يطلبه البنك.

2- التزامات العميل:

يتعين على العميل تزويد البنك بجميع التفاصيل الضرورية المتعلقة بهذا، بما في ذلك ما يلي:

- نوع النظام الذي سيتم استخدامه لتمكين تقديم خدمات سويفت.
- سيتم استخدام خدمات رسائل سويفت لإرسال رسائل سويفت بموجب خدمات سويفت.
- سيتم استخدام أنواع رسائل سويفت بموجب خدمات سويفت، بما في ذلك أنواع تعليمات الدفع التي قد يرسلها العميل.
- نوع المعلومات التي سيقدمها البنك بموجب خدمات سويفت والحسابات المصرفية التي يحتفظ بها العميل و/أو، عند الاقتضاء، طرف ثالث، والتي سيتم استخدامها فيما يتعلق بخدمات سويفت.
- يجب على العميل الوصول إلى خدمة سويفت باستخدام معداته الخاصة على نفقته الخاصة. يجب أن يكون العميل دائمًا مسؤولًا ويظل مسؤولًا عن ضمان توافق هذه المعدات مع المتطلبات ذات

BMUAE.SSTC.V1.02.2025

الشروط و الأحكام

- يتعين على العميل دائمًا مراجعة واختبار المنصة التقنية المناسبة والبرامج اللازمة لتمكين العميل من الوصول إلى خدمات الرسائل **SWIFT** وخدمة **SWIFT** واستخدامها بشكل منتظم وشامل.
- يتعين على العميل الالتزام بنموذج سويفت، ووثائق سويفت، وأدلة المستخدم ذات الصلة، وجميع التعليمات والتوصيات الأخرى التي تقدمها سويفت، والتعليمات والتوصيات المعقولة التي يقدمها البنك للعميل من وقت لآخر فيما يتعلق باستخدام خدمات الرسائل سويفت وخدمة سويفت.
- يتعين على العميل أن يزود البنك على الفور بالمعلومات التي يطلبها بشكل معقول لمساعدة البنك في أداء التزاماته بموجب هذه الشروط والأحكام وأي مستندات سويفت.
- يتعين على العميل الالتزام بجميع الشروط والمتطلبات وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الإمارات العربية المتحدة")، والإجراءات، وقوانين الجرائم المالية الدولية، وقوانين ولوائح العقوبات، بالإضافة إلى الشروط والأحكام العامة للبنك لفتح الحسابات وتعديلاتها من وقت لآخر. بخلاف ذلك، يحق للبنك عدم تنفيذ طلبات العميل.
- في أقرب وقت ممكن عمليًا، يتعين على العميل إخطار البنك بما يلي:

1. أي فشل في أي جزء من خدمة سويفت.
2. أي خطأ في أي جزء من خدمة سويفت
3. أي خطأ يؤثر على أي بيانات يمكن الوصول إليها من خلال خدمة سويفت.
4. أو أي خطأ في البرمجة أو عيب أو تلف في أي جزء من خدمة سويفت. يجب على العميل مساعدة البنك على الفور في تنفيذ أي خطوات علاجية ضرورية.

- لا يجوز للعميل:

1. إستخدام خدمة سويفت بطريقة أو لغرض غير مصرح به على النحو الواجب.
2. إستخدام خدمة سويفت في انتهاك لأي قانون أو لائحة سارية داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي قواعد أو معايير أو إرشادات صادرة عن سويفت.
3. استخدام أي برنامج أو أداة أخرى أو السماح لأي طرف ثالث باتخاذ أي إجراء قد يعرض أمن وتحكم العميل في الوصول إلى خدمة سويفت للخطر.
4. استخدام الخدمة لأغراض أخرى غير أعمال العميل.
5. لأي طرف ثالث باستخدام خدمة سويفت أو السعي للحصول أو السماح لأي طرف ثالث بالحصول على وصول غير مصرح به إلى أي نظام أو شبكة للبنك أو وكلائه أو المقاولين من الباطن؛ أو
6. نقل أو تحميل أي مادة تحتوي على فيروسات أو برامج ضارة أخرى قد تتداخل مع أو تعطل خدمة سويفت أو أي شبكة متصلة بها.

3- الوصول إلى خدمة سويفت

على الرغم من أي شروط مخالفة، يحتفظ البنك بالحق في أي وقت في تعليق خدمة سويفت أو الوصول إليها لمدة أو فترات يراها مناسبة بشكل معقول عن طريق إخطار العميل إذا:

Terms and Conditions

- The Customer shall always have in place and regularly and thoroughly review and test the appropriate technical platform, software, and capabilities necessary for the Customer to access and use the **SWIFT** Messaging Services and the **SWIFT** Service.
- The Customer shall comply with the SWIFT form, the SWIFT Documentation, related user guides, and all other Instructions and recommendations provided by SWIFT, and reasonable Instructions and recommendations provided by the Bank to the Customer from time to time in relation to the use of the SWIFT Messaging Services and the SWIFT Service.
- The Customer shall promptly provide the Bank with such Information as it reasonably requests to assist the Bank in the performance of its obligations under these Terms and Conditions and any SWIFT documents.
- The Customer shall comply with all conditions and requirements according to the applicable laws and regulations in United Arab Emirates (the "UAE"), procedures, international financial crime laws, and sanctions laws and regulations, in addition to the Bank General terms and conditions for account opening and its amendments from time to time. Otherwise, the Bank has the right not to execute customer requests.
- As soon as is reasonably practicable, the Customer shall notify the Bank of:

1. any failure of any part of the SWIFT Service.
2. any error in any part of the SWIFT Service
3. any error affecting any data accessible through the SWIFT Service.
4. or any programming error, defect, or corruption of any part of the SWIFT Service. The Customer shall promptly assist the Bank in implementing any necessary remedial steps.

- The Customer shall not:

1. use the SWIFT Service in a way or for a purpose not duly authorized.
2. use the SWIFT Service in contravention of any applicable law or regulation within or outside UAE or any rules, standards, or guidelines issued by SWIFT.
3. use any software or other tool or permit any third party to take any action that may compromise the security and control of access to the SWIFT Service by the Customer.
4. use the Service for purposes other than the Customer's business.
5. permit any third party to use the SWIFT Service or seek to gain or permit any third party to gain unauthorized access to any system or network of the Bank or its agents or sub-contractors; or
6. transmit or upload any material containing viruses or other harmful programs that may interfere with or disrupt the SWIFT Service, or any network connected thereto.

3- Access to SWIFT Service

Notwithstanding any terms to the contrary, the Bank reserves the right at any time to suspend the SWIFT Service oraccess thereto for such period or periods as it considers reasonably appropriate by notice to the Customer if:

الشروط و الأحكام

- كان التعليق ضروريًا لغرض الصيانة (الروتينية أو الطارئة) أو تحسينها.
- لأسباب فنية، يكون تقديم خدمة سويفت خارج نطاق سيطرته.
- توجد أسباب معقولة للاشتباه في المساس بالأمن أو أي استخدام غير مصرح به أو احتيالي لخدمة سويفت.
- ينتهك العميل أيًا من التزاماته بموجب هذه الوثيقة. ما لم يكن القيام بذلك من شأنه المساس بتدابير الأمن المعقولة أو غير قانوني بأي شكل آخر، فإذا علق البنك خدمة سويفت أو الوصول إليها بموجب هذه الشروط والأحكام، فيجب عليه أن يذكر أسبابه في إخطاره للعميل. إذا لم يتمكن البنك من إخطار العميل مسبقًا بشأن أي مما سبق، فسوف يفعل ذلك في أقرب وقت ممكن بعد ذلك. عندما تنتهي أسباب التعليق، يقوم البنك بإخطار العميل باستئناف تقديم خدمة **SWIFT** ويتخذ أي إجراء آخر مناسب وفقًا لذلك.

4- معاملات العميل وتعليماته

- لن يكون البنك مسؤولاً عن أي خسارة قد يتعرض لها العميل إذا أرسل العميل (أو ادعى إرسال) رسالة سويفت من خلال شبكة سويفت ولكن البنك لم يستقبل هذه الرسالة بنجاح.
- يقدم العميل البيانات والمعلومات وتعليمات العميل ورسائل سويفت على مسؤوليته الخاصة. يجب على العميل التأكد من أن جميع البيانات المرسلة إلى البنك من أجل أو فيما يتعلق بخدمة سويفت صحيحة ويجب عليه إبلاغ البنك فورًا بأي أخطاء أو تناقضات أو سهو.
- يجب التحقق من جميع المعلومات والبيانات المقدمة للعميل من قبل البنك أو من قبل أي مشغل تابع لجهة خارجية يعينه البنك فور استلامها. إذا كانت أي من هذه المعلومات أو البيانات غير صحيحة أو تغفل أي شيء يجب أن تتضمنه، فيجب على العميل إبلاغ مدير علاقات العميل على الفور.
- يكون العميل مسؤولاً عن محتوى ودقة واكتمال جميع تعليمات العميل المضمنة في أي رسالة سويفت صادرة عنه من خلال خدمة سويفت.
- يتعين على العميل تعويض البنك عن أي مطالبات بأي أضرار أو تكاليف أو نفقات فعلية قد يتكبدها البنك أو يتحملها نتيجة للامتثال لذلك، بما في ذلك أي إجراءات أو مطالبات أو طلبات أو تكاليف أو نفقات ناشئة عن أي مطالبة أو ادعاء بأن المواد المضمنة في تعليمات العميل أو التي يقدمها العميل بطريقة أخرى تنتهك أي قوانين أو لوائح أو حقوق أطراف ثالثة سارية بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية.
- إن استلام البنك لأي تعليمات من العميل أو رسالة سويفت صادرة أو يزعم أنها صادرة من العميل يشكل سلطة كاملة وغير مشروطة للبنك لتنفيذ أو التصرف بناءً على تعليمات العميل أو رسالة سويفت تلك (بما في ذلك، في حالة تعليمات الدفع، خصم المبلغ من الحساب المحدد في تعليمات العميل تلك)، ولن يكون البنك ملزمًا بالاستفسار عن صحة أي تعليمات من العميل أو رسالة سويفت ما لم يتلق البنك إشعارًا مسبقًا وصريحًا وسليمًا من العميل ينص على خلاف ذلك.
- يجب تنفيذ جميع الطلبات التي يقدمها العميل باستخدام أسعار التحويل السائدة المعمول بها في البنك في تاريخ التنفيذ الفعلي وفي الموعد النهائي الذي يحدده البنك.

Terms and Conditions

- Suspension is necessary for the purpose of (routine or emergency) maintenance or enhancement thereof.
- For technical reasons, the provision of the SWIFT Service is beyond its control.
- There are reasonable grounds to suspect a compromise of security or any unauthorized or fraudulent use of the SWIFT Service.
- The Customer breaches any of its obligations hereunder. Unless to do so would compromise reasonable security measures or is otherwise unlawful, if the Bank suspends the SWIFT Service or access thereto under this Terms and Conditions, it shall give its reasons in its notice to the Customer. If the Bank cannot give the Customer prior notice regarding any of the foregoing, it will do so as soon as practicable thereafter. When the reasons for suspension have ceased to prevail, the Bank shall notify the Customer that the supply of the **SWIFT** Service has been resumed and shall take such other action as is appropriate in pursuance thereof.

4- Customer's Transactions and Instructions

- The Bank shall have no responsibility or liability for any loss to the Customer where the Customer submits (or purports to submit) a SWIFT Message through the SWIFT network but the Bank does not successfully receive such SWIFT Message.
- The Customer provides data, information, Customer Instructions, and SWIFT Messages at the Customer's own risk. The Customer shall ensure that all data transmitted to the Bank for or in connection with the SWIFT Service is correct and shall immediately inform the Bank of any errors, discrepancies, or omissions.
- All information and data provided to the Customer by the Bank or by any third-party operator appointed by the Bank must be checked immediately upon receipt. If any such Information or data is incorrect or omits anything it should include, the Customer should inform the Customer's relationship manager immediately.
- The Customer shall be responsible for the content, accuracy, and completeness of all Customer Instructions included in any SWIFT Message issued by it through the SWIFT Service.
- The Customer shall indemnify the Bank against any claims for any actual damages, costs, and expenses that may be incurred or sustained by the Bank arising out of compliance therewith, including any actions, claims, demands, costs, and expenses arising out of any claim or allegation that material comprised in the Customer Instructions or otherwise provided by the Customer infringes any applicable laws, regulations or third party rights including intellectual property rights.
- Receipt by Bank of any Customer Instruction or SWIFT Message issued or purporting to be issued by the Customer will constitute full and unconditional authority to the Bank to carry out or act upon that Customer Instruction or SWIFT Message (including, in the case of a payment Instruction, debiting the Account specified in that Customer Instruction),and Bank shall not be bound to enquire as to the authenticity of any such Customer Instruction or SWIFT Message unless the Bank has received prior, express and proper notification from the Customer stating otherwise

Terms and Conditions

- .All requests made by the Customer shall be executed using the prevailing conversion rates applicable at the Bank on the actual execution date and at the cutoff time set by the Bank.
- The Bank may decline to act or delay acting on any Customer Instruction where it is reasonable to do so, even if the Bank has informed the Customer that it will generally accept that type of Instruction. For example, the Bank may do this if:

1. (a) the Customer is in breach of these Terms and Conditions or any applicable law, or the Bank reasonably suspects that the Customer is in breach of these Terms and Conditions or any applicable law; (b) there are insufficient funds in the account specified in the Customer Instruction; (c) No account is specified in the Customer Instructions.
2. The type of account specified in the Customer Instruction is unsuitable for Customer data.
3. The SWIFT Message containing Customer Instruction does not meet the requirements of the SWIFT Documentation or otherwise appears not to have been prepared or sent in accordance with these Terms and Conditions.
4. The Bank reasonably suspects that the SWIFT Message containing the Customer Instruction may not (a) fully and accurately reflect advice, request, Instruction, or communication that the Customer intended to give to the Bank; or (b) have been given in accordance with the Customer's authorization procedures.
5. The Bank has reasonable grounds to suspect fraudulent activity on the part of the Customer or any of the Third Parties.

- **For any other reasonable reason as the Bank shall, at its discretion, decide.**

1. If the Bank elects to treat a Customer Instruction as ineffective, the Bank shall promptly notify the Customer in the manner agreed between the Customer and the Bank from time to time, giving its reasons therefor and (if appropriate) the procedure for rectifying any errors.
2. If the Bank has acted upon Customer Instruction but the Customer Instruction is subsequently found to have been incorrect, the Bank shall not be liable for any loss, damage, or expense whatsoever incurred therefore thereof. The Customer shall fully indemnify the Bank against all actual losses, costs, costs, claims, damages, and expenses which may be sustained or incurred by the Bank because of incorrect information or Customer Instructions received from the Customer provided that the Bank is notified promptly of any incorrect Customer Instruction.
3. If the Customer considers that the Bank has wrongly debited an account because of an unauthorized payment instruction, the Customer shall notify the Bank in writing as soon as practicable thereafter (and in any event within and not later than seven (7) Business Days).
4. The Bank shall have no liability to the Customer or any third party in respect of any unauthorized transaction due to an error on the part of the Customer, including where the Customer (or any of their employees or agents or third-party contractors) has acted fraudulently or has otherwise failed to comply with these Terms and Conditions, either deliberately or with negligence. In such circumstances, the Customer shall indemnify the Bank with respect to any actual loss, costs, claims, charges, or expenses that it may incur or that may be raised against it because of processing such an unauthorized transaction.

الشروط و الأحكام

- يجب تنفيذ جميع الطلبات التي يقدمها العميل باستخدام أسعار التحويل السائدة المعمول بها في البنك في تاريخ التنفيذ الفعلي وفي الموعد النهائي الذي يحدده البنك.
- يجوز للبنك رفض التصرف أو تأخير التصرف بناءً على أي تعليمات من العميل حيث يكون ذلك معقولاً، حتى لو أبلغ البنك العميل أنه سيقبل عمومًا هذا النوع من التعليمات. على سبيل المثال، قد يقوم البنك بذلك إذا:

1. (أ) خالف العميل هذه الشروط والأحكام أو أي قانون ساري، أو يشتبه البنك بشكل معقول في أن العميل خالف هذه الشروط والأحكام أو أي قانون ساري؛ (ب) لا توجد أموال كافية في الحساب المحدد في تعليمات العميل؛ (ج) لم يتم تحديد أي حساب في تعليمات العميل.
2. نوع الحساب المحدد في تعليمات العميل غير مناسب لبيانات العميل.
3. رسالة سويفت التي تحتوي على تعليمات العميل لا تلبي متطلبات وثائق سويفت أو يبدو أنها لم يتم إعدادها أو إرسالها وفقًا لهذه الشروط والأحكام.
4. يشتبه البنك بشكل معقول في أن رسالة سويفت التي تحتوي على تعليمات العميل قد لا (أ) تعكس بشكل كامل ودقيق النصيحة أو الطلب أو التعليمات أو الاتصالات التي كان العميل ينوي تقديمها للبنك؛ أو (ب) تم تقديمها وفقًا لإجراءات تفويض العميل.
5. لدى البنك أسباب معقولة للاشتباه في وجود نشاط احتيالي من جانب العميل أو أي من الأطراف الثالثة.

- **لأي سبب معقول آخر يقرره البنك وفقًا لتقديره.**

1. إذا اختار البنك التعامل مع تعليمات العميل على أنها غير فعالة، فيجب على البنك إخطار العميل على الفور بالطريقة المتفق عليها بين العميل والبنك من وقت لآخر، مع ذكر أسبابه لذلك و(إذا كان ذلك مناسبًا) الإجراء المتبع لتصحيح أي أخطاء.
2. إذا تصرف البنك بناءً على تعليمات العميل ولكن تبين لاحقًا أن تعليمات العميل غير صحيحة، فلن يكون البنك مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر أو نفقات مهما كانت نتجت عن ذلك. يتعين على العميل تعويض البنك بالكامل عن جميع الخسائر والتكاليف والتكاليف والمطالبات والأضرار والنفقات الفعلية التي قد يتكبدها البنك أو يتحملها بسبب معلومات غير صحيحة أو تعليمات عميل تلقاها من العميل شريطة إخطار البنك على الفور بأي تعليمات غير صحيحة من العميل.
3. إذا اعتبر العميل أن البنك قد خصم مبلغًا من الحساب بشكل خاطئ بسبب تعليمات دفع غير مصرح بها، فيجب على العميل إخطار البنك كتابيًا في أقرب وقت ممكن بعد ذلك (وفي كل الأحوال في غضون سبعة (7) أيام عمل على الأكثر).
4. لن يتحمل البنك أي مسؤولية تجاه العميل أو أي طرف ثالث فيما يتعلق بأي معاملة غير مصرح بها نتيجة لخطأ من جانب العميل، بما في ذلك عندما يتصرف العميل (أو أي من موظفيه أو وكلائه أو المتعاقدين من أطراف ثالثة) بشكل احتيالي أو يفشل بطريقة أخرى في الامتثال لهذه الشروط والأحكام، سواء عن عمد أو بإهمال. في مثل هذه الظروف، يتعين على العميل تعويض البنك فيما يتعلق بأي خسارة فعلية أو تكاليف أو مطالبات أو رسوم أو نفقات قد يتكبدها أو قد يتم رفعها ضده بسبب معالجة مثل هذه المعاملة غير المصرح بها.

Terms and Conditions

Notwithstanding anything to the contrary in these Terms and Conditions, express or implied, the Bank may decide not to carry out Customer Instructions or delay the carrying out of Customer Instructions if the Bank, in its absolute discretion, considers that to do so will assist it to comply with applicable money laundering laws or regulations or economic or trade sanctions or embargoes (in which case the Bank may not be able to inform the Customer of the reasons for its decision) or if it reasonably believes that by following such Customer Instructions it would infringe any applicable law or regulation. The Bank will not be liable to the Customer for any loss, damage, or expense thereby incurred or sustained.

5. Charges

- The Customer will be charged annual and monthly fees for the services. Additionally, applicable charges and commissions will be applied to each request, whether related to inward or outward transactions, according to the Terms and Conditions published on the website (https://www.banquemisr.ae/schedule-of-charges/).
- By using these services, you authorize the Executing Bank/Forwarding to deduct the charges from either the transaction processing account or any other account held with the Bank. Upon the successful execution of a transaction, the Executing Bank will debit the relevant amount from the Customer's account.
- The Customer agrees to pay all applicable fees, charges, and commissions as set out in the Bank's fee schedule, including any additional charges that may apply to specific types of transactions (e.g., international payments, urgent transfers).
- The Bank reserves the right to change the fee schedule at any time, provided the Customer is given at least [e.g., 30 days] written notice of such changes. The Customer's continued use of the SWIFT Service after such notice constitutes acceptance of the new fee schedule.
- All fees and charges shall be automatically debited from the Customer's designated account(s) at the Bank unless otherwise agreed in writing.

6. Force Majeure

- Neither party shall be held liable for any delay or failure in the performance of its obligations under this Agreement to the extent such delay or failure is caused by events beyond its reasonable control, including but not limited to: acts of God, natural disasters, war, acts of terrorism, civil disturbance, government regulations, power failures, or telecommunications failure (a "Force Majeure Event").
- The affected party must promptly notify the other party in writing of the occurrence of a Force Majeure Event and use reasonable efforts to mitigate the impact of such an event.
- If a Force Majeure Event lasts for more than 30 consecutive days, either party may terminate the form by providing written notice to the other party.

الشروط و الأحكام

على الرغم من أي شيء مخالف في هذه الشروط والأحكام، صريحًا كان أم ضمنيًا، يجوز للبنك أن يقرر عدم تنفيذ تعليمات العميل أو تأخير تنفيذ تعليمات العميل إذا اعتبر البنك، وفقًا لتقديره المطلق، أن القيام بذلك سيساعده على الامتثال لقوانين أو لوائح غسل الأموال المعمول بها أو العقوبات أو الحظر الاقتصادي أو التجاري(وفي هذه الحالة قد لا يتمكن البنك من إبلاغ العميل بأسباب قراره) أو إذا كان يعتقد بشكل معقول أن اتباع مثل هذه التعليمات للعميل من شأنه أن ينتهك أي قانون أو لائحة سارية. لن يكون البنك مسؤولاً أمام العميل عن أي خسارة أو ضرر أو نفقات يتكبدها أو يتحملها نتيجة لذلك.

5. الرسوم

- سيتم فرض رسوم إعداد سنوية ورسوم شهرية على العميل مقابل الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق الرسوم والعمولات المعمول بها على كل طلب، سواء كان متعلقًا بالمعاملات الواردة أو الصادرة، وفقًا للشروط والأحكام المنشورة على الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي https://www.banquemisr.ae/ar/schedule-of-charges/
- باستخدام هذه الخدمات، فإنك تفوض البنك المنفذ/التحويل بخصم الرسوم من حساب معالجة المعاملات أو أي حساب آخر لدى البنك. عند تنفيذ المعاملة بنجاح، سيقوم البنك المنفذ بخصم المبلغ ذي الصلة من حساب العميل.
- يوافق العميل على دفع جميع الرسوم والعمولات المعمول بها على النحو المنصوص عليه في جدول رسوم البنك، بما في ذلك أي رسوم إضافية قد تنطبق على أنواع معينة من المعاملات (على سبيل المثال، المدفوعات الدولية، والتحويلات العاجلة).
- يحتفظ البنك بالحق في تغيير جدول الرسوم في أي وقت، شريطة إخطار العميل كتابيًا قبل [على سبيل المثال، 30 يومًا] على الأقل بهذه التغييرات. إن استمرار العميل في استخدام خدمة SWIFT بعد هذا الإشعار يشكل قبولاً لجدول الرسوم الجديد.
- سيتم خصم جميع الرسوم والتكاليف تلقائيًا من حسابات العميل المحددة لدى البنك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيًا.

6. القوة القاهرة

- لا يتحمل أي طرف المسؤولية عن أي تأخير أو فشل في أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى الحد الذي يكون فيه هذا التأخير أو الفشل ناتجًا عن أحداث خارجة عن سيطرته المعقولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: أفعال الله، والكوارث الطبيعية، والحرب، وأعمال الإرهاب، والاضطرابات المدنية، واللوائح الحكومية، وانقطاع التيار الكهربائي، أو فشل الاتصالات ("حدث القوة القاهرة").
- يجب على الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر كتابيًا على الفور بوقوع حدث القوة القاهرة وبذل جهود معقولة للتخفيف من تأثير مثل هذا الحدث.
- إذا استمر حدث القوة القاهرة لأكثر من 30 يومًا متتاليًا، فيجوز لأي طرف إنهاء النموذج عن طريق تقديم إشعار كتابي إلى الطرف الآخر.

Terms and Conditions

7. Cybersecurity and Confidentiality Clause

- Data Protection: The Bank will implement and maintain reasonable safeguards to protect the Customer's data and any transmitted SWIFT Messages from unauthorized access, loss, or disclosure. Both parties agree to comply with applicable data protection laws in force in the UAE and other applicable jurisdictions.
- Confidentiality: Both parties agree to maintain the confidentiality of all non-public information disclosed under this Agreement. The Customer shall not disclose any information received from the Bank related to SWIFT Services to any third party without the Bank's prior written consent, except as required by law.
- Security Measures: The Customer shall ensure that all access to the SWIFT Service is secure, and it shall implement appropriate technical measures, including the use of firewalls, encryption, and authentication systems to prevent unauthorized access to the service. The Bank shall have the right to monitor access to ensure compliance with security standards.

8. Indemnification Clause

- The Customer shall indemnify, defend, and hold harmless the Bank, its affiliates, agents, and subcontractors from and against any and all claims, damages, losses, liabilities, and expenses (including reasonable attorneys' fees) arising from:

1. The Customer's failure to provide accurate or complete information;
2. The Customer's misuse of SWIFT Service;
3. Any third-party claims arising from the Customer's actions or instructions;
4. Any violation of applicable laws, regulations, or third-party rights by the Customer in connection with the SWIFT Service.

- The indemnity in this clause shall apply regardless of whether the Bank's actions were negligent or intentional, provided the Bank was acting within the scope of its duties under the Agreement.

9. Validity and Termination

- The new services shall be valid for a period of 1 year and renewed automatically unless otherwise terminated in writing.
- In addition to the Bank rights, the Bank may, in his option, terminate or suspend the supply of the Service forthwith by notice to you.
- The effect of requests, whether Inward or Outward Transaction sent/received before termination of the Service, shall not be affected by such termination.
- The Customer may terminate the SWIFT Services provided under this Agreement by giving [e.g., 30 days] written notice to the Bank. Upon termination, the Customer shall pay any outstanding fees or charges accrued up to the date of termination.
- If the Customer terminates this Agreement before the end of the contracted period (e.g., one year), the Customer agrees to pay a termination fee equal to [e.g., %50] of the remaining fees for the contract period.

10. Governing Law

The Bank SWIFT Services Subscription Form shall be governed by and construed in accordance with the laws of UAE. Any dispute arising out of its performance, interpretation, or connection with it shall be exclusively settled by Dubai Courts.

الشروط و الأحكام

7. الأمن السيبراني والسرية

- حماية البيانات: سينفذ البنك ويحافظ على الضمانات المعقولة لحماية بيانات العميل وأي رسائل سويفت مرسلة من الوصول غير المصرح به أو الفقدان أو الكشف. يتفق الطرفان على الامتثال لقوانين حماية البيانات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الولايات القضائية المعمول بها.

السرية: يتفق الطرفان على الحفاظ على سرية جميع المعلومات غير العامة التي يتم الكشف عنها بموجب هذه الاتفاقية. لا يجوز للعميل الكشف عن أي معلومات يتلقاها من البنك تتعلق بخدمات سويفت لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من البنك، باستثناء ما يقتضيه القانون.

- تدابير الأمان: يجب على العميل التأكد من أن جميع عمليات الوصول إلى خدمة سويفت آمنة، ويجب عليه تنفيذ التدابير الفنية المناسبة، بما في ذلك استخدام جدران الحماية والتشفير وأنظمة المصادقة لمنع الوصول غير المصرح به إلى الخدمة. يحق للبنك مراقبة الوصول لضمان الامتثال لمعايير الأمان.

8. بند التعويض

- يتعين على العميل تعويض البنك والشركات التابعة له ووكلائه ومقاوليه من الباطن والدفاع عنهم وإعفائهم من أي مطالبات وأضرار وخسائر ومسؤوليات ونفقات (بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة) الناشئة عن:

1. فشل العميل في تقديم معلومات دقيقة أو كاملة؛
2. إساءة استخدام العميل لخدمة SWIFT.
3. أي مطالبات من طرف ثالث ناشئة عن تصرفات العميل أو تعليماته؛
4. أي انتهاك للقوانين أو اللوائح المعمول بها أو حقوق الطرف الثالث من قبل العميل فيما يتعلق بخدمة SWIFT.

- يسري التعويض في هذا البند بغض النظر عما إذا كانت تصرفات البنك إهمالية أو متعمدة، شريطة أن يكون البنك يتصرف في نطاق واجباته بموجب الاتفاقية.

9. الصلاحية والإنهاء

- تكون الخدمات الجديدة صالحة لمدة عام واحد ويتم تجديدها تلقائيًا ما لم يتم إنهاؤها كتابيًا.
- بالإضافة إلى حقوق البنك، يجوز للبنك، حسب اختياره، إنهاء أو تعليق تقديم الخدمة فورًا عن طريق إخطارك بذلك.
- لن يتأثر تأثير الطلبات، سواء كانت معاملات واردة أو صادرة، المرسلة/المستلمة قبل إنهاء الخدمة، بمثل هذا الإنهاء.
- يجوز للعميل إنهاء خدمات **SWIFT** المقدمة بموجب هذه الاتفاقية عن طريق إرسال إشعار كتابي إلى البنك قبل [على سبيل المثال، ٣٠ يومًا]. عند الإنهاء، يتعين على العميل دفع أي رسوم أو تكاليف مستحقة حتى تاريخ الإنهاء.
- إذا أنهى العميل هذه الاتفاقية قبل نهاية الفترة المتعاقد عليها (على سبيل المثال، عام واحد)، يوافق العميل على دفع رسوم إنهاء تساوي [على سبيل المثال، 50٪] من الرسوم المتبقية لفترة العقد.

10. القانون الحاكم

يخضع نموذج اشتراك خدمات سويفت المصرفية لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ويتم تفسيره وفقًا لها. أي نزاع ينشأ عن أدائه أو تفسيره أو ارتباطه به يتم تسويته حصريًا من قبل محاكم دبي.